

מסורת הש"ס

א) [גיטין 5:ז-ט] ב) [יבמות 10:א-ב] ג) [ש"ס מ"ח, ד] לקמן כד...
ד) ע"ן יבמות מד:
ה) [ש"ס מ"ח, ד"ה הכא, ו] לקמן ככ;
ו) ג"ח שם ויש"ג
ז) [נפס"ח: מדה"ה, ט] כ"א רבא, י' ג"ח שם, י' ז"ל לה עיב"ך;
ט) [נמדבר, ה]
י) מ"א תט, ט) וישוע אל זה כתבו תוס' יבמות פד: ד"ה שירי;
יא) [ז"ל שקינא],

תורה אור השלם

- וְשָׁכַב אִישׁ אִתָּהּ שִׁבְבַת זָרַע וְעָלַם מַעֲשֵׂיו אִישׁוֹת וְנִתְקַדְּרָה וְהָיָא נִטְמָאָה וְעַד אֵין דָּין וְהָיָא לֹא נִתְקַשְׁוּ:

במדבר ה יג

הגהות הב"ח

א) גמ' שאין זה קו זוגי:
ב) גמ' ד"ה נשאל וכו' ואין זה קו זוגי:
ג) ד"ה וזהו ה"א וכו' דהא תנא ליה כ"ג ע"פ המלך דף מ"ד גמ'ש' המס' דג"ה הכא גמ':
ד) תוס' ד"ה ושלמו וכו' כדשע"ל דלמר כפ' האשה רבה כל מוס' (ס) ד"ה אם וכו' דהובע"ל יגיד:

גליון הש"ס

גמ' אמר רב עמרם הא מיילת. יבמות דף ט ע"א:
תוס' ד"ה אשת כהן וכו', אבל יש לתבוא. ע"ן יבמות פד ע"ב תוס' ד"ה שיר:

הגהות מהר"ב רנשבורג

א) רש"י ד"ה לאטל בתומה אם הוא כהן. ע"י פירוש הר"י ועי' מור"כ ד"ה עמא"ה וכו' ומג"ש עליו הרמ"ז ותנין סוד רש"י ודו"ק:

תוספות שאנץ

בתנא' אלו אסורות לאכול בתרומה. פ"א אם היא אשת כהן האסורה טמאה אני לך והיא' האסורה לבעלה וכדתנן אמרה טמאה אני שוברת כתובתה ויוצאה בלא דמי לההיא דתנן בפ' בריא דנדרים בראשונה היו אומרים שלשה נשים יוצאות ונטולות כתובה טמאה זבני' הויא משקרת ושמה עיניה טמאה אני לך. השמי' ביני לביןך נטולה אני מן היהודים חזרו לומר האסורה טמאה אני לך תביא ראי' לדבריה ואינה אסורה לבעלה דלמא נתנה עיניה באחר וטמא אני לך חיישין דשמא עיניה נתנה באחר. ר"ל הדיוט שטמא דהא איכא רגילים בדבר שהרי קינא לה ונטתרה וליכא למיחדש בשמא עיניה נתנה באחר ומו"ה כשאסרה טמאה אני נאמנת אבל הויה ליכא רגילים לדבר וכשאסרת טמאה אני הויא משקרת ושמה עיניה טמאה אני לך. ומתא' טעמא ניותא שפיר הא דקאמר התם בחר הכי דאמר טמאה אני ואוכלת בתרומה שלא תוציא לעז על בניה והכא קאמר דאסורה לאכול בתרומה בכל ענין דמשמעו בני יש להם בנים בין אין להם אלא לאו משום דכאן שהוי ספק סוטה ויציא רגילים לדבר שהרי קינא לה ונטתרה ויש בה חששא בכך ולכן היא נאמנת ואינה אוכלת בתרומה אבל

המקנא פרק ראשון סוטה

מי קא רמינן עליה. למינסבא בעל כרחיה דאילו ליצט אמרינן ליה מנאות יצום קודמת למנאות חלי'ה אצל כהא אסור למימר ליה וממילא אשמועינן קרא דאסור ליצמה דלא שיך זה יצום והויא כאשת אח של במוקם מנאו: **הכחוש קראו אחר**. למי שנושאה ואת אמרת

מי קא רמינן לה עליה בעל כרחיה ואיכא דאמרי אמר רב יוסף^(א) **הכתוב קראו אחר אשאין**^(ב) **בן זוגו של ראשון שזה הוציא רשעה מביתו וזה הכנים רשעה לתוך ביתו ואת אמרת תתיבם נמי יבומי אמר ליה אב"י אלא מעתה נשאת לאחר ומת בלא בנים לא תתיבם דהכתוב קראו אחר גביה דהאי מיהא בשם טוב הוה קיימא רבא אמר ט"ק"ו אם נאסרה במותר לה באסור לה לא כל שכן אמר ליה אב"י אלא מעתה כ"ג שקידש את האלמנה ומת ויש לו אח כהן הדיוט לא תתיבם אם נאסרה במותר לה באסור לה לא כל שכן נאסרה הא אסירא וקיימא מותר לה אסור לה הוא אלא אשת כהן שנאנסה ומת ויש לו אח הלל לא תתיבם אם נאסרה במותר לה באסור לה לא כל שכן יאונם בישראל מישרא שרי וגבי דהאי ט'^(א) **מיהא** **ליכא איסורא: בַּתְנִי'** יואלו אסורות מלאכול בתרומה האומרת טמאה אני לך ושבאו עדים שהיא טמאה והאומרת אניי שותה ושבועלה אינו רוצה להשקותה ט' ושבועלה בא עליה בדרך: **גַּמ'** * אמר רב עמרם הא מילתא אמר לן רב ששת ואנהר לן עיינין מבתניתין סוטה שיש לה עדים במדינת הים אין המים בודקין אותה מ"ט דאמר קרא י' ונסתרה והיא נטמאה ועד אין בה ידליכא דידע בה לאפוקי הא דהא איכא דידע בה ואנהר לן עיינין מבתני' דקתני ושבאו לה עדים שהיא טמאה דאתו עדים אימת אי נימא מקמי דתשתי ט' וזנה היא אלא לבתר דשתאי אי אמרת בשלמא אין המים בודקין אותה שפיר אלא אי אמרת מים בודקין אותה תיגלי מילתא למפרע דסהדי שקרי גינהו אמר ליה רב יוסף לעולם אימא לך מים בודקין אותה והא אימור זכות תולה לה במאי קמיפלגי במתנוונה דרבי ט' דתנן רבי אומר זכות תולה במים המרים ואינה יולדת ואינה משבחת אלא מתנוונה והולכת לסוף שהיא מתה באותה מיתה רב ששת סבר בין לרבי ובין לרבנן הויא מתנוונה ורב יוסף סבר לרבי הויא מתנוונה לרבנן לא הויא מתנוונה מתיב**

[ב:] **לעד אחד נאמן בטובה ולסוטה ודאית שלא תשתה עוד אין מקרא יואל מידי פשוטו ודרשינן ליה נמי הכי ועד אין זה הוא דאמר והציא האיש את אשתו וכל הפרשה הא יש בה עד אין המים בודקין אותה: ואנהרינהו לעיינין. משום דקרא לאו ראי' הוא כל כך דהא דרשיניה לטובה ודאית שיש בה עד אחד לפנינו וללמד שלא תשתה: וזנה היא. ופשיטא דאסורה בתרומה א' דהא תנא ליה האומרת טמאה אני: אלא **לכפר דשטאי**. ואיצטרקין לאשמועינן דלא מחזקין להו כשקרי על אשר לא צדקוה המים: שפיר. ומשום הכי לא מחזקי' להו כשקרי דמשום דהו ידעי זה לא צדקי לה מיא: **זכום סליא לה**. דלמר לקמן (דף כ.) זכות מולה צמים המרים' וקמפלגי. רב ששת ורב יוסף: **במסנוונה**. דקאמר לקמן (דף כב:) גבי אשה שתלה לה זכות: **זכום סולה**. שלא יצבה בטנה מיד אצל אינה יולדת לעולם ואינה משבחת: אלא **מסנוונה והולכת**. מכחשת והולכת: **באופה מיסה**. צבוי בטנה ונפול ירך: **רב ששם סבר**. לא פליגי רבנן עליה דרבי אלא שסוף שהיא מתה צאותה מיתה לחוד אצל במתנוונה לא איפלוג דכל מי שזכות מולה לה מנוונה היא וזו הואיל ולא נתנוונה לא תלה לה זכות אלא שאינה ראייה ליצדק כלל משום עדים: **ורב יוסף סבר**. ראייה ליצדק היא אלא זכות מולה לה ואי משום דלא נתנוונה הא מני רבנן היא דלמור לקמן [כ.] זכות מולה לה דקסברי לא הויא מתנוונה כלל: **מדחא אסה ט' כח המים צפני הנשים**. שלא יהו יראות מהם להודות שהיא טמאה ולא ימחה שם הקדוש על המים: ואי **איסא**. דיש לה עדים לא מיצדקה השתא נמי על ידי זו נמי איכא לעז על הטסורות ששמו כו': **מדזכום לא סליא**. משום האי טעמא דחייש הוא ללעז על הטסורות עדים נמי לא תלו: **שמתחזקין נשפרות**. מנחות קנאות שלה עשירית האכיפה קמה שעורים נשפרות למטה על צית הדשן שאין פירות ליקרב ולא לפדות וליצא לחולין:**

המקנא פרק ראשון סוטה

המקנא פרק ראשון סוטה

מי קא רמינן עזי'ה בעז' ברחיה. הכא הוה מצי למיפרך כדפרין לבסוף דאמר אלא מעתה נשאת לאחר ומת בלא בנים לא תתיבם דלא נסמריה לצימיה: **אִשְׁת כהן שנאנסה**. וא"ת אמאי לא תני לה צפרק יש מותרות (יבמות דף פד.) גבי אסורות לבעליהן ומותרות ליצמיהן יש לומר הא תני ליה חייצי לאוין וזו מחייצי לאוין כדאמר צפרק הכא על יצמתו (שם דף טו:) הכל היו צכלל אחרי אשר הוטמאה וגו' והכי מתרן התם דפרין מפלוע דכא * אצל יש לתמוה אמאי לא פריך הכא ישראל שנשא כשרה ונעשה פלוע דכא ויש לו אח כשר דמני למתני' מאי הוי ליה למרוציט':

האומרת טמאה אני דך. אי קשיא בשליה מס' נדרים (דף ט:) דפליגי רבה ורב ששת בִּאומרת טמאה אני לך דרב ששת אומר אוכלת בתרומה וכו' מריך דהכא מייירי אחר קינאי וסמרי' דרגלים לדבר אפילו רב ששת מודה והכי מפרש לה צירושלמי:

ושבא'ו לה עדים ואמרו שטמאה. מספקא לרבי אי דוקא נקט עדים שנים אצל עד אחד לא נקיטין דמוקמינן ליה בגמרא דמייירי לאחר ששתה דדוקא קודם ששתה האמינה מורה לעד אחד ורב ששת דאמר בגמרא סוטה שיש לה עדים צמדינת הים דאין המים בודקין אותה דוקא עדים נקט ולא עד א' או דילמא כיון דהאמינה מורה לעד אחד אחר קינאי וסמירה ליכא חילוק בין אחד לשנים מיהו מסתברא דה"ל לעד אחד כדשע"ל דאמר צפרק יי' מי ט' שאמר (לקמן דף לא:) כל מוקם שהאמינה מורה עד אחד הרי כאן שנים: **אם אתה אומר זכות תולה מרחה אתה את המים**. וא"ת לרב ששת דאמר בין לרבי בין לרבנן מתנוונה א"כ אהיכא קאי ר"ש דאמר מדחה אתה והלא יראו דמתנוונה והאיך יוכלו להוציא שם רע על הטסורות ששמו כשלא יתנווני יש לומר הנשים העומדות משום ייסור ולא יהא ניכר לאלתר כשעומדת בעורה נמתוונה ויציאו שם רע ט' והצטל יגיד להם שקלקל עמה ולא ידעי שזו מתנוונת אי נמי לא יתלו נונווה צמים המרים וכן היא לא תתלה צמים המרים אלא בחולי אחר: כ'

רב שימי בר אשי ט' ר' שמעון אומר אין זכות תולה במים המרים ואם אתה אומר זכות תולה במים המרים ט' מרחה אתה את המים בפני כל הנשים השותות ואתה מוציא שם רע על הטהורות ששתו והן אומרים טמאות היו אלא שתלה להן זכות ואם איתא יש לה עדים במדינת הים נמי אתה מוציא שם רע על הטהורות ששתו והן אומרים טמאות היו אלא שיש להן עדים במדינת הים לר' שמעון קאמרת לר' שמעון מדוכות לא תליא עדים נמי לא תלו מתיב ט' רב ט' ואלו שמנחותיהן נשפרות האומרת

[ב:] **לעד אחד נאמן בטובה ולסוטה ודאית שלא תשתה עוד אין מקרא יואל מידי פשוטו ודרשינן ליה נמי הכי ועד אין זה הוא דאמר והציא האיש את אשתו וכל הפרשה הא יש בה עד אין המים בודקין אותה: ואנהרינהו לעיינין. משום דקרא לאו ראי' הוא כל כך דהא דרשיניה לטובה ודאית שיש בה עד אחד לפנינו וללמד שלא תשתה: וזנה היא. ופשיטא דאסורה בתרומה א' דהא תנא ליה האומרת טמאה אני: אלא **לכפר דשטאי**. ואיצטרקין לאשמועינן דלא מחזקין להו כשקרי על אשר לא צדקוה המים: שפיר. ומשום הכי לא מחזקי' להו כשקרי דמשום דהו ידעי זה לא צדקי לה מיא: **זכום סליא לה**. דלמר לקמן (דף כ.) זכות מולה צמים המרים' וקמפלגי. רב ששת ורב יוסף: **במסנוונה**. דקאמר לקמן (דף כב:) גבי אשה שתלה לה זכות: **זכום סולה**. שלא יצבה בטנה מיד אצל אינה יולדת לעולם ואינה משבחת: אלא **מסנוונה והולכת**. מכחשת והולכת: **באופה מיסה**. צבוי בטנה ונפול ירך: **רב ששם סבר**. לא פליגי רבנן עליה דרבי אלא שסוף שהיא מתה צאותה מיתה לחוד אצל במתנוונה לא איפלוג דכל מי שזכות מולה לה מנוונה היא וזו הואיל ולא נתנוונה לא תלה לה זכות אלא שאינה ראייה ליצדק כלל משום עדים: **ורב יוסף סבר**. ראייה ליצדק היא אלא זכות מולה לה ואי משום דלא נתנוונה הא מני רבנן היא דלמור לקמן [כ.] זכות מולה לה דקסברי לא הויא מתנוונה כלל: **מדחא אסה ט' כח המים צפני הנשים**. שלא יהו יראות מהם להודות שהיא טמאה ולא ימחה שם הקדוש על המים: ואי **איסא**. דיש לה עדים לא מיצדקה השתא נמי על ידי זו נמי איכא לעז על הטסורות ששמו כו': **מדזכום לא סליא**. משום האי טעמא דחייש הוא ללעז על הטסורות עדים נמי לא תלו: **שמתחזקין נשפרות**. מנחות קנאות שלה עשירית האכיפה קמה שעורים נשפרות למטה על צית הדשן שאין פירות ליקרב ולא לפדות וליצא לחולין:**

הה"נ אמרי' בפרק החולין: תיגליא מילתא למפרע דשהרי שקרי גינהו. הקי' הר"מ מפונטייוא לר"ת לעולם אימא לך דלאו

כד א מיי' פ"י מהלכות גיטושין הלכה ככ סגנ עשין ג טוש"ע אה"ע סמנן קיט פטע"ף ה:
בב ב מיי' פ"ח מהל' אסורי ביאה הל' ח [ופכ"ד מהל' אצות הל' יט] סגנ לאוין קנא ועשין מה טוש"ע אה"ע סימן ו פטע"ף יא:

בז ב מיי' פ"ח מהלכות תרומות הלכה טו:
בו ד מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה כג:

תוס' שאנץ (המשך)

לא כהך משנה ראשונה דתינין תמן בראשונה היו אומרים ג' נשים יוצאות ונטולות כתובה האומרת טמאה אני ומשני א"ד יהודה א"ר בון אפילו חימא כמשנה אחרונה ושאינו הכא דאיכא רגלים לדבר. ומשמע דה"פ מתני' דקאמר שוברת כתובתה ויוצאה לא אתיא כמשנה ראשונה דהתם אמר דנטולת כתובתה ומשני ר' בון אפי' חימא כמשנה אחרונה דהתם אמר דנטולת כתובתה היינו לרב ששת משום דמייירי באותסין דאשת כהן דלא שכיחי אבל הכא מייירי ברצון דכיון שקינא לה ונטתרה א"כ נבעלת ברצון ומ"ה אמרי' דאסורה לאכול בתרומה. ושבועלה בא עליה בדרך פ' דשוב אין המים בודקין אותה כדאמרי' נקח האיש מעון שלא בא עליה דלמא שנאסרה לו האשה ההיא תשא את עונה אין האיש מנוקה מעון אין המים בודקין את אשתו: **גַּמ'** ואנהר לן עיינין ממתני' סוטה שיש לה עדים במדינת הים אין המים בודקין אותה דאמר קרא ועד אין בה ואע"ג דדרשי' לעיל דעד א' נאמן בסוטה ולסוטה ודאית שלא תשתה עד מ"ב אין המקרא יוצא מיידי פשוטו. ודרשי' ליה נמי הכי ועד אין בה הוא דאמר והביא האיש את אשתו וכל הפרשה הא יש בה עד אין המים בודקין אותה ואנהר לן עיינין ממתני' הביא לנו ראי' לדבריו ממתני' ואע"ג דהביא מן המקרא מ"מ קרא אינו ראי' כל כך דהא דרשיניה לעיל לטוטה ודאית ויש בה עד אחד לפנינו וללמד שלא תשתה אלאמה מקמה דתשתה וזנה היא פ"ה פשיטא דאסורה בתרומה דהא תני לה האומרת טמאה אני ולא נהירא דא"כ הו"ל למפרך הא תנא ליה ברישא. אלא ג"ל וזנה היא וק"ל דזונה אסורה לאכול בתרומה כיון שבעלה בעלת זנות כדאמרי' בפ"י יוחסין תנא אלתנה וגורשה וחללה וזנה גיבורה כמי אוכלת אינו אחראי אלא אחת דאין כאן איסור מוסף אבל איפכא כמו וזנה וחללה וגורשה כמי אוכלת אינו אחראי אלא אחת דאין כאן איסור מוסף ואמאי לא כיון דאינה מותרת לאכול בתרומה אלא ש"מ דאסורה. וה"נ אמרי' לקמן פ' כשם תרומה נמי לא תביעי' שהרי עשאה ספק

עין משפט ונר מצוה

^[1] התם ליכא רגילים לדבר. וכן נראה מתוך הירושלמי דקאמר התם על הך משנה מתני'